발송번호: 9-5-2025-005287050
발송일자: 2025.01.15.
제출기일: 2025.03.15.

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 삼성전기주식회사 (특허고객번호: 119980018064)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 특허법인씨엔에스(유)
주 소 ****
지정된변리사 염승윤 외 2명
발 명 자 **성 명** 최성진
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 강영석
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-0017625
출 원 일 자 2023.02.09.
발 명 의 명 칭 렌즈 조립체

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.03.15.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.03.15.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-16항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제16항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제16항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므

로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1: 공개특허공보 제10-2015-0043406호(2015.04.22.)
인용발명 2: 공개특허공보 제10-2019-0129463호(2019.11.20.)

1-1. 청구항 1 발명 관련

청구항 1 발명의 렌즈 조립체는 인용발명 1의 렌즈 조립체와 대비될 수 있습니다.

청구항 1 발명		인용발명 1	비고
구성 1	광을 굴절시키는 광학부 및 상기 광학부로부터 연장된 플랜지부를 포함하는 렌즈	광을 굴절시키는 광학부(110) 및 광학부로부터 연장된 플랜지부(130)를 포함하는 렌즈(100) (그림 3, 명세서 제58-65, 1-124단락 등 참조)	동일
구성 2	상기 렌즈의 일면과 접촉하는 광학 필름	-	**차이**
구성 3	상기 렌즈 및 상기 광학 필름을 수용하는 렌즈 배럴	렌즈(120)를 수용하는 렌즈 배럴(200) (그림 3, 명세서 제58-65, 1-124단락 등 참조)	동일
구성 4	상기 광학 필름은 상기 광학 필름의 둘레의 일부에 형성되는 직선부를 포함	-	**차이**
구성 5	상기 렌즈는 상기 렌즈의 상기 일면에 형성되며, 상기 직선부와 접촉하는 선형부를 포함	렌즈(100)는 디컷부(140)와 원호부(150)를 포함 (그림 3, 명세서 제58-65, 1-124단락 등 참조)	동일

구성 2, 4의 차이점은 인용발명 1의 렌즈 조립체에는 렌즈(100)와 동일한 형태이며, 렌즈와 접촉하는 광학 필름을 포함한다는 직접적인 기재가 없다는 것입니다.
그러나 직선부와 원호부를 포함하는 렌즈(6)와 접촉하고, 렌즈(6)와 동일한 형태를 가지는 편광 필름(1) 및 시트(2, 3)를 포함하는 편광 다층 렌즈가 인용발명 2(그림 1, 3, 명세서 제156, 177, 1-177단락 등 참조)에 기재되어 있습니다.
그리고 출원 당시의 기술 수준을 고려할 때 통상의 기술자가 인용발명 2의 편광 필름 및 시트를 인용발명 1의 렌즈(120)에 적용하는 데 각별한 곤란성이 있다거나, 그 모임으로 말미암은 작용 효과가 위 기술들로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되지도 아니합니다.
따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 단순조합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1-2. 청구항 2 발명 관련

청구항 2 발명의 특징부와 실질적으로 동일한 구성으로, 디컷부(140)는 플랜지부(130) 내측에 형성되는 것이 인용발명 1(그림 3, 명세서 제58-65, 1-124단락 등 참조)에 기재되어 있습니다.
따라서 청구항 2 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 단순조합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1-3. 청구항 3 발명 관련

청구항 3 발명의 특징부와 실질적으로 동일한 구성으로, 편광 필름(1) 및 시트(2, 3)는 직선부와 원호부를 포함하는 것이 인용발명 2(그림 1, 3, 명세서 제156, 177, 1-177단락 등 참조)에 기재되어 있습니다.

따라서 청구항 3 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 단순조합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1-4. 청구항 4 내지 7 발명 관련

청구항 4 내지 7 발명의 특징부에 대응되는 동일한 구성으로, 편광 필름(1) 및 시트(2, 3)는 직선부와 원호부를 포함하고, 모두 같은 형태로 반사 방지막, 하트 코팅, 미러 코팅층 등을 더 부가할 수 있다는 것이 인용발명 2(그림 1, 3, 명세서 제113, 114, 1-177단락 등 참조)에 기재되어 있습니다.

그리고 공지의 다양한 코팅층을 부가하여 적층하는 것은 이 기술분야 통상의 기술자가 인용발명 2의 기술적 사상을 바탕으로 공간, 경제성, 기능성 등을 고려하여 단순히 부가할 수 있는 정도로, 이로 말미암아 예측된 것 이상의 각별한 효과도 인정되지 아니합니다.

따라서 청구항 4 내지 7 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 단순조합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1-5. 청구항 8 발명 관련

청구항 8 발명의 특징부와 실질적으로 동일한 구성으로, 제1, 2 디컷부(141, 142)는 플랜지부(130)의 테두리에 형성되는 것이 인용발명 1(그림 9, 명세서 제113-121, 1-124단락 등 참조)에 기재되어 있습니다.

따라서 청구항 8 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 단순조합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1-6. 청구항 9 발명 관련

청구항 9 발명의 렌즈 조립체는 인용발명 1의 렌즈 조립체와 대비될 수 있습니다.

청구항 9 발명		인용발명 1	비고
구성 1	광을 굴절시키는 광학부 및 상기 광학부로부터 연장된 플랜지부를 포함하는 렌즈	광을 굴절시키는 광학부(110) 및 광학부로부터 연장된 플랜지부(130)를 포함하는 렌즈(100) (그림 3, 명세서 제58-65, 1-124단락 등 참조)	동일
구성 2	상기 렌즈의 일면과 접촉하는 광학 필름	-	**차이**
구성 3	상기 렌즈 및 상기 광학 필름을 수용하는 렌즈 배럴	렌즈(120)를 수용하는 렌즈 배럴(200) (그림 3, 명세서 제58-65, 1-124단락 등 참조)	동일
구성 4	상기 광학 필름은 상기 광학 필름의 임의 제1 외측점에서 일 방향으로 연장되는 제1 직선부 및 타 방향으로 연장되는 제2 직선부를 포함	-	**차이**

구성 5	상기 렌즈는 상기 제1 직선부와 접촉하는 제1 선형부와, 상기 제2 직선부와 접촉하는 제2 선형부를 포함	렌즈(100)는 디컷부(140)와 원호부(150)를 포함하고, 디컷부(140)는 복수의 직선이 서로 연결된 형태의 복수의 회피부(141a, 141, 141b)가 연결된 제1 디컷부(141)와 복수의 회피부(142a, 142, 142b)가 연결된 제2 디컷부(142)를 포함 (그림 3, 명세서 제58-65, 1-124단락 등 참조)	동일

구성 2, 4의 차이점은 청구항 1 발명의 구성 2, 4의 차이점과 실질적으로 동일하므로, 청구항 1 발명에 대하여 기재된 것과 동일한 취지의 거절이유를 그대로 적용할 수 있습니다.
따라서 청구항 9 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 단순조합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1-7. 청구항 10 내지 12 발명 관련

청구항 10 내지 12 발명의 각 특징부와 실질적으로 동일한 구성으로, **[청구항 10]**제1, 2 디컷부(141, 142)는 플랜지부(130)의 테두리에 형성되고, **[청구항 11]**제1 디컷부의 복수의 직선이 둔각을 이루어 형성된 제1-1 회피부(141a), 제1-2 회피부(141b)는 **[청구항 12]**광축까지의 거리가 렌즈(100)의 반경보다 작은 것이 인용발명 1(그림 9, 명세서 제113-121, 1-124단락 등 참조)에 기재되어 있습니다.
그리고 인용발명 2의 코팅층을 렌즈와 동일한 형태로 적층하는 것을 인용발명 1의 렌즈(100)에 적용하는 경우 청구항 11, 12 발명의 특징부를 만족할 수 있습니다.
따라서 청구항 10 내지 12 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 단순조합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

1-8. 청구항 13 내지 16 발명 관련

청구항 13 내지 16 발명의 각 특징부는 청구항 4, 5, 7, 2 발명의 특징부와 각각 실질적으로 동일하므로, 청구항 4, 5, 7, 2 발명에 대하여 기재된 것과 동일한 취지의 거절이유를 그대로 적용할 수 있습니다.
따라서 청구항 13 내지 16 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 단순조합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

[첨 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2015-0043406호(2015.04.22.) 1부.
첨부2 공개특허공보 제10-2019-0129463호(2019.11.20.) 1부. 끝.